



**CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA**

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD SIMPLE
Radicación: 11001-03-24-000-2019-00171-00 (26694)
Demandante: FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS -FENALCE-
Demandado: DIAN
Tema: Memorando 000337 del 14 de noviembre de 2017. Tratamiento importación maíz amarillo dentado.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

En ejercicio de la competencia atribuida por el numeral 1° del artículo 149 del CPACA, en concordancia con el numeral 1° del artículo 13 del Acuerdo 434 de 2024¹, corresponde a la Sala decidir la demanda de nulidad contra el memorando 000337 de 14 de noviembre de 2017 expedido por las Direcciones de Gestión de Aduanas y Gestión de Fiscalización (E) de la DIAN, el cual se transcribe a continuación:

«MEMORANDO N°000337

[...].

ASUNTO: TRATAMIENTO IMPORTACIÓN MAÍZ AMARILLO DENTADO

FECHA: 14 NOV 2017

Mediante Decisión Núm. 3 del 8 de noviembre de 2017, de la Comisión de Libre Comercio del Acuerdo de Promoción Comercial entre los Estados Unidos de América y la República de Colombia – Decisión sobre los contingentes arancelarios para el maíz amarillo – se determinó que:

“Habiendo examinado las disposiciones del párrafo 14 del Apéndice I de la Lista de Colombia del Anexo 2.3. del Acuerdo de Promoción Comercial entre los Estados Unidos de América y la República de Colombia (el Acuerdo), que establece un contingente arancelario para el maíz amarillo, la Comisión de Libre Comercio, conforme al Artículo 20.1.3 (c) del Acuerdo, emite la siguiente interpretación de ese párrafo a fin de aclarar y reafirmar su significado y facilitar su aplicación comercial en el marco del Acuerdo.

Teniendo en cuenta que históricamente las exportaciones de maíz amarillo dentado (dented yellow com) de los Estados Unidos a Colombia han sido importadas conforme a la subpartida de AACOL 10059011, y que estas exportaciones sentaron los fundamentos para las negociaciones entre las partes, el maíz amarillo dentado (dented yellow com) originario está incluido en el contingente arancelario establecido en el párrafo 14 del Apéndice I de la Lista de Colombia del Anexo 2.3. del Acuerdo y continuará recibiendo el trato preferencial previsto independientemente de su clasificación arancelaria” (Se subraya).

¹ Reglamento interno del Consejo de Estado. «Por el cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».



En consecuencia, el maíz amarillo dentado ingresado al territorio aduanero colombiano, en el marco del APC con Estados Unidos, ha cumplido con los requisitos y las formalidades establecidas en la legislación aduanera vigente y corresponde efectivamente al negociado.

En consideración a lo anterior, se manifiesta que no es necesario tomar muestra de maíz amarillo dentado para análisis fisicoquímico, importado de los Estados Unidos; y en control posterior, se requiere que a partir de la fecha no se adelante ninguna investigación por la presunta errada clasificación arancelaria de maíz amarillo dentado, originario de Estados Unidos de América, y lo que se encuentre en curso o pendiente de proferir actos administrativos, proceder a su respectivo archivo. [...]».

DEMANDA

FENALCE, a través de apoderado, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 del CPACA, formuló las siguientes pretensiones²:

PRIMERO: Con el propósito de garantizar provisionalmente el objeto del proceso y teniendo de respaldo las disposiciones que se invocan en el escrito del medio de control, y de los sustentos en escrito separado que se entrega y del estudio de las pruebas allegadas, se solicita [...] **DECRETAR** con la admisión del presente medio de control, la medida cautelar de suspensión provisional de urgencia de los efectos del acto administrativo - “DECISIÓN NÚM 3 DE LA COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO DEL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA” expedido el 08 de noviembre del año 2017 [...].

SEGUNDO: De igual forma, con el propósito de garantizar provisionalmente el objeto del proceso y teniendo de respaldo las disposiciones que se invocan en escrito del medio de control, y de los sustentos en escritos en escrito separado que se entrega y del estudio de las pruebas allegadas; se solicita [...] **DECRETAR** con la admisión del presente medio de control, la medida cautelar de suspensión provisional de urgencia de los efectos del acto administrativo - MEMORANDO N°. 000337- expedido el 14 de noviembre 2017 [...].

TERCERO: Con la admisión del presente medio de control, - **IMPARTIR ÓRDENES**, conforme al artículo 230 numeral 5°; (innominadas) o necesarias, para proteger la producción nacional, así como al consumidor final; tendientes a que las entidades públicas (DIAN, INVIMA e ICA) ejerzan el control aduanero, sanitario y fitosanitario en ejercicio de sus funciones, sobre las importaciones de maíz amarillo procedentes de los Estados Unidos de América. (esto es; posición arancelaria, cantidad, calidad, inocuidad, salubridad y fitosanidad).

CUARTO: Con la decisión que ponga fin al presente medio de control, **DECLARAR LA NULIDAD**, del acto administrativo - “DECISIÓN NÚM 3 DE LA COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO DEL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA” expedido el 08 de noviembre del año 2017,- por medio del cual la comisión de libre comercio emite “DECISIÓN SOBRE LOS CONTINGENTES ARANCELARIOS PARA EL MAÍZ AMARILLO”; [...].

QUINTO: Con la decisión que ponga fin al presente medio de control, **DECLARAR LA NULIDAD**, del acto administrativo - MEMORANDO N°. 000337- expedido el 14 de noviembre de 2017; [...] expedido el 08 de noviembre del año 2017 [...] que elimina el control previo y posterior que debe ejercer en su función, sobre los contingentes arancelarios para el maíz amarillo.

SEXTO: Ejecutoriada la sentencia que ponga fin al presente medio de control de Nulidad, **ORDENAR** por secretaría se notifique a las entidades que profirió el acto, y las demás involucradas en la litis, para los efectos legales consiguientes.

SEPTIMO: Condenar en costas a las entidades demandadas, en el presente medio de control.»

² Corresponden a las formuladas en la reforma de la demanda. Documento 090 expediente digital.



Invocó como **normas violadas** los artículos 26, 31 y 32 de la Convención de Viena de 1969; el preámbulo y los artículos 2, 4, 29, 65, 78, 150 [numeral 16] y 241 [numeral 10] de la Constitución Política; el preámbulo y los capítulos dos [notas generales lista arancelaria de la República de Colombia, anexo 2.3., apéndice 1 de Colombia, párrafo 14 (a), (b) y (c)], veinte [artículo 20.1, num. 3], y veintitrés [artículo 23.3] del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos; Ley 1143 de 2007; Ley 1166 de 2007; Decreto 993 de 2012; Resolución 1767 [capítulo 10] de la CAN; Decretos 430 y 4003 de 2004; 1847 de 2005; 3303 de 2006 [artículos 1, 2, 9, 10, 11 y 12]; 4589 de 2006; 760 de 2009; 4927 de 2011, y 2153 de 2016; Decisiones 598 y 812 de la CAN; Resolución 025 de 2013 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y sentencias C-750 y C-751 de 2008, y auto A-288 de 2010 de la Corte Constitucional.

Como **concepto de la violación**, expuso lo siguiente:

El Acuerdo de Promoción Comercial (en adelante, APC) suscrito entre Colombia y Estados Unidos el 22 de noviembre de 2006, aprobado por la Ley 1143 de 2007 y promulgado por el Decreto 993 de 15 de mayo de 2012, fecha en la cual entró en vigencia, estableció un contingente arancelario para el maíz amarillo.

Según estudios técnicos solicitados por la actora, representante del gremio productor del maíz en Colombia, se comprobó que las importaciones de maíz amarillo procedentes de Estados Unidos corresponden a maíz amarillo dentado, y no a maíz duro amarillo, de la subpartida 10059011, como se acordó en el APC, con lo cual, hubo un cambio de nomenclatura que ha conllevado a que ingrese al país un maíz distinto al negociado sin el pago del respectivo arancel, generando un desequilibrio que afecta la producción nacional, y un detrimento para el fisco. También se verificó que el maíz ingresado es de menor calidad por lo que, ante la falta de controles, puede haber una alerta sanitaria en caso de que el producto, destinado al consumo animal, se destine para el consumo humano.

Luego de acudir a diversas entidades para dar a conocer esta situación, la Comisión de Libre Comercio del APC expidió la Decisión Núm. 3 del 8 de noviembre de 2017, sobre los contingentes arancelarios para el maíz amarillo en la cual le otorgó un trato preferencial, decisión que no corresponde a una interpretación, en cuanto excedió sus límites, sino a una enmienda al Acuerdo, que no se efectuó siguiendo el procedimiento establecido para su aprobación o improbación ante el Congreso de la República y ante la Corte Constitucional, por lo que se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa.

Dicha decisión cambió la naturaleza del contingente arancelario negociado, al permitir el ingreso, en la posición arancelaria AACOL 10059011, de un maíz distinto al maíz duro amarillo, en cantidades acumuladas libres de arancel, con lo cual vulneró el artículo 65 de la Constitución Política, que protege la producción de alimentos, y trunca el desarrollo del sector agrícola, en particular, la producción del maíz, el cual quedó sin controles de calidad, en contravía de lo dispuesto en el artículo 78 *ib.*

Se quebrantó el principio de «*pacta sunt servanda*», en la medida en que se introdujo una modificación sustancial al acuerdo comercial suscrito respecto de la posición del contingente arancelario. En particular, se suprimieron las barreras de desgravación arancelaria previstas en la negociación para el maíz distinto al correspondiente a dicha subpartida, sin observar un esquema de eliminación progresiva, sino mediante una supresión abrupta e irregular. Como consecuencia, se otorgó un trato preferencial al



ingreso de maíz amarillo dentado, eximiéndolo del pago del arancel dentro de las cantidades acumuladas que habían sido objeto de negociación.

Los actos acusados se expidieron con infracción en las normas en que debían fundarse y con falsa motivación, en cuanto desconocieron lo negociado frente a las subpartidas 10059011 y 10059090, como reza el anexo 2.3 de eliminación arancelaria; el maíz importado, no se debe clasificar en la primera subpartida, en la cual se pactaron cantidades acumuladas de maíz duro amarillo sin arancel, sino en la segunda, que corresponde a «*otros maíces excepto para siembra*», la cual no tiene cantidades acumuladas libres de arancel.

La Comisión de Libre Comercio excedió las facultades y los límites consagrados en el artículo 20.1 (c) del capítulo veinte del Acuerdo, con la expresión que incluyó en la Decisión Núm. 3 según la cual el maíz amarillo dentado «*continuará recibiendo el trato preferencial previsto, independientemente de su clasificación arancelaria*», pues no corresponde a una interpretación sino a una enmienda, dado que no hay ambigüedad en las posiciones arancelarias y categorías de desgravación pactadas.

Con base en la Decisión Núm. 3, la DIAN expidió el memorando acusado en el cual impartió instrucciones a las subdirecciones, direcciones y jefes de división allí indicados sobre esta y señaló que «*no es necesario tomar muestra de maíz amarillo dentado para análisis fisicoquímico, importado de los Estados Unidos y en control posterior, se requiere que a partir de la fecha no se adelante ninguna investigación por presunta errada clasificación de maíz amarillo dentado, originario de los Estados Unidos de América*» eliminando los controles preventivo y posterior a los contingentes de maíz amarillo dentado originario de Estados Unidos introducido al país, infringiéndose el Decreto 3303 de 2006 para ejercer un debido control y cerrar las puertas al cambio de nomenclatura y evasión del arancel pactado conforme a la categoría de desgravación; por el contrario, acogió el defecto existente en la enmienda abandonando su competencia legal, con lo cual violó el artículo 29 de la CP.

La administración, como entidad encargada del control aduanero, está supeditada al ordenamiento legal y, en este caso, a la Ley 1143 de 2007, aprobatoria del APC, en cuyos anexos se pactaron subpartidas y gravámenes arancelarios, por lo que no podía con el memorando expedido dar vía libre al cambio de las subpartidas arancelarias acordadas, y liberar el control arancelario de un producto distinto. Además, dejó de lado el Decreto 4003 de 2004³ y la Resolución 4506 de 2013⁴, para determinar si el producto ingresado es apto para el consumo humano.

El memorando adolece de nulidad al acatar órdenes de la Comisión de Libre Comercio, la cual no tiene supremacía sobre la entidad y no es subordinada de ésta. Y en decaimiento de sus efectos, cuando se anule la Decisión Núm. 3.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

³ «por el cual se establece el procedimiento administrativo para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias en el ámbito agroalimentario».

⁴ «Por la cual se establecen los niveles máximos de contaminantes en los alimentos destinados al consumo humano y se dictan otras disposiciones»



La DIAN⁵ propuso las excepciones previas de «falta de individualización de pretensiones» e «inepta demanda por falta de requisitos formales», porque la actora no solicitó la nulidad del memorando 000337 del 14 de noviembre de 2017 de la DIAN, y no desarrolló un concepto de violación frente a este acto, por lo que, no puede haber un pronunciamiento sobre su legalidad pues ello conduciría a un fallo *extra petita*.

En cuanto a las pretensiones de la demanda, se opuso a ellas, por lo siguiente:

El concepto de violación desarrollado por la actora corresponde al de la Decisión Núm. 3 del 8 de noviembre de 2017 de la Comisión de Libre Comercio sobre los contingentes arancelarios para el maíz amarillo, norma supranacional que, como lo ha establecido el Consejo de Estado en decisiones precedentes, no pueden ser objeto del medio de control de nulidad dado que solo es pertinente demandar una norma nacional.

No puede haber un pronunciamiento sobre la legalidad del Memorando 000337 del 14 de noviembre de 2017 porque, en el fondo, estaría pronunciándose frente a la legalidad del APC, sus cartas adjuntas, sus entendimientos y modificaciones, compendio que ya fue objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional mediante sentencias C-750 y C-751 de 2008.

La Ley 1143 de 2007, por medio de la cual se aprobó el Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos, estableció una Comisión de Libre Comercio como instancia de solución de controversias entre las partes firmantes del Acuerdo, la cual tiene entre sus funciones «emitir interpretaciones sobre las disposiciones de este Acuerdo»; así, expidió la Decisión Núm. 3 del 8 de noviembre de 2017, en la cual estableció el contingente arancelario para el maíz amarillo con el fin de facilitar su aplicación en el marco de la promoción comercial entre los países miembros.

El memorando acusado, expedido por la DIAN en cumplimiento de sus funciones, conforme a los artículos 3, 26, 30 y 38 del Decreto 4048 de 2008, no adolece de nulidad porque su parte considerativa es una transcripción de la Decisión Núm. 3 del 08 de noviembre de 2017 de la Comisión de Libre Comercio, y se limitó a instrumentalizar lo acordado por las partes miembros del APC, sin modificar o alterar las disposiciones acordadas por estas.

TRÁMITE PROCESAL

Por auto del 28 de febrero de 2023, se admitió la demanda en relación con el Memorando 000337 de 14 de noviembre de 2017 de la DIAN y se rechazó respecto de la Decisión Núm. 3 de la Comisión de Libre Comercio del APC entre Colombia y Estados Unidos⁶. Contra la decisión de rechazar la demanda respecto de la Decisión Núm. 3 se interpuso recurso de súplica, decidido mediante providencia del 18 de mayo de 2023⁷, en el sentido de confirmarla⁸.

⁵ Índice 38 en Samai.

⁶ Índice 53 en Samai.

⁷ CP. Milton Chaves García.

⁸ Índice 67 en Samai.



Mediante providencias del 26 de abril⁹ y del 20 de agosto de 2024¹⁰, se negó la medida cautelar de suspensión provisional solicitada por la demandante, y se declararon no probadas las excepciones previas de «*falta de individualización de pretensiones*» e «*inepta demanda por falta de requisitos formales*» propuestas por la DIAN, en cuanto se reformó la demanda para acusar el memorando 000337, y se consideró que el concepto de violación frente a este acto se sustentó en que se expidió con extralimitación de funciones y en contravía del debido proceso, al desconocer la ley aprobatoria del TLC, y eliminar el control arancelario preventivo y posterior del maíz amarillo dentado originario de Estados Unidos de América.

Mediante providencia del 15 de diciembre de 2025¹¹, se le dio al proceso el trámite de sentencia anticipada. Como se negó el decreto de las pruebas solicitadas por la demandante, mediante auto del 23 de enero de 2026¹², se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y emitir concepto.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La **demandante**¹³ solicitó declarar la nulidad del memorando acusado reiterando, al efecto, los argumentos expuestos en la demanda.

Insistió en que el memorando acusado eliminó los controles previos y posteriores sobre las importaciones de maíz amarillo, permitiendo el ingreso al país de un maíz con características técnicas distintas al negociado en el APC. Y en que a la entidad no le era permitido abandonar el control de las subpartidas arancelarias, hasta tanto el Ministerio de Comercio no profiriera un acto administrativo que marcara las condiciones en el manejo de dichas subpartidas arancelarias, con lo cual, excedió sus competencias.

La **DIAN**¹⁴ insistió en la legalidad del memorando acusado, y solicitó condenar en costas a la demandante, por lo siguiente:

El memorando se basó en un documento interpretativo proveniente del órgano autorizado por los estados parte del APC en desarrollo de las funciones que le fueron asignadas; la actuación de la Comisión de Libre Comercio mediante la Decisión Núm. 3, no corresponde a una enmienda del TLC como lo sugiere la demandante, sino a una interpretación de carácter vinculante, decisión que no debe ser elevada a decreto interno para que tenga validez y operatividad, pues iría en contra del dinamismo comercial que protege el TLC.

Además, la demandante condiciona de manera inescindible la legalidad del memorando a la Decisión Núm. 3 en la cual se determinó que el maíz amarillo dentado cumplió con los requisitos y formalidades de las normas aduaneras.

Aunque las costas están excluidas en los procesos en los que se ventile un interés público, esta exclusión tiene una excepción y es cuando se establezca que la demanda

⁹ Índice 54 en Samai.

¹⁰ Índice 106 en Samai.

¹¹ Índice 113 en Samai.

¹² Índice 119 en Samai.

¹³ Índices 126 y 127 en Samai.

¹⁴ Índice 125 en Samai.



se presentó «*con manifiesta carencia de fundamento legal*», conforme al inciso segundo del artículo 188 del CPACA.

La carencia de fundamento se materializa en que las decisiones de la Comisión de Libre Comercio no son actuaciones administrativas, y pese a que en dos ocasiones se hizo esa advertencia cuando se rechazó la demanda respecto de la Decisión Núm. 3, se esgrimió como soporte de la nulidad el memorando de la DIAN, razón por la cual, se debe condenar en costas a la demandante.

El **Ministerio Público** no conceptuó.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad del Memorando 000337 del 14 de noviembre de 2017 expedido por las Direcciones de Gestión de Aduanas y Gestión de Fiscalización (E) de la DIAN, sobre el tratamiento de importación de maíz amarillo dentado.

La demandante estima, en esencia, que el memorando acusado desconoció la ley aprobatoria del APC, al eliminar el control arancelario preventivo y posterior del maíz amarillo dentado originario de Estados Unidos, permitiendo el ingreso al país de un maíz con características técnicas distintas al negociado, con lo cual, excedió sus competencias; además, varió la clasificación arancelaria acordada, sin que existiera decreto ministerial que lo autorizara.

Para la DIAN, el memorando acusado se basó en un documento interpretativo proveniente del órgano autorizado por los estados parte del APC en desarrollo de las funciones que le fueron asignadas, que no corresponde a una enmienda como lo sugiere la demandante, sino a una interpretación de carácter vinculante, decisión que no debe ser elevada a decreto interno para que tenga validez y operatividad, pues iría en contra del dinamismo comercial que protege el TLC.

Además, la parte considerativa del memorando es una transcripción de la Decisión Núm. 3 del 8 de noviembre de 2017 de la Comisión de Libre Comercio, y se limitó a instrumentalizar lo acordado por las partes miembros del APC, sin modificar o alterar las disposiciones acordadas por estas.

Para resolver, se advierte que, si bien en la providencia que decidió el recurso de súplica interpuesto contra el auto que rechazó la demanda dirigida contra la Decisión núm. 3 de la Comisión de Libre Comercio del APC entre Colombia y Estados Unidos se sostuvo que dicho acto, por tratarse de una decisión bilateral adoptada en el marco de un órgano igualmente bilateral y en desarrollo de un acuerdo internacional no está sometido al control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, resulta necesario referirse a ella, ya que es un fundamento para la expedición del memorando acusado.

La Sala advierte, que de acuerdo con lo anterior la Decisión núm. 3 de la Comisión de Libre Comercio del APC entre Colombia y Estados Unidos no será objeto de juicio en el presente fallo.

En ejercicio de la potestad conferida por el artículo 189 [numeral 2] de la Constitución Política, el entonces presidente de la República suscribió el 22 de noviembre de 2006



el Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos. Dicho acuerdo, aprobado mediante la Ley 1143 de 2007, y promulgado a través del Decreto 993 del 15 de mayo de 2012, fecha en la cual entró en vigencia, comprende una serie de capítulos entre los cuales se encuentra el veinte, que estableció la Comisión de Libre Comercio la cual debe **«buscar resolver las controversias que pudiesen surgir respecto a la interpretación o aplicación de este Acuerdo»** y puede **«emitir interpretaciones sobre las disposiciones de este Acuerdo»**. Se resalta

Y fue en ejercicio de esta facultad que profirió la decisión número tres, la cual corresponde a una interpretación y no a una enmienda al Acuerdo, como lo señala la demandante, sobre los contingentes arancelarios para el maíz amarillo, conforme al examen de *«las disposiciones del párrafo 14 del apéndice I de la Lista de Colombia del Anexo 2.3. del Acuerdo de Promoción Comercial»*, sin advertir la violación al debido proceso que alega el demandante al memorando demandado, que únicamente incorporó la interpretación adoptada por la autoridad competente.

De igual manera, se encuentra que en el apéndice I de la Lista de Colombia del Anexo 2.3. del APC fundamento de la Decisión número 3, se establece:

«Apéndice I
[...]

Maíz Amarillo

14. (a) La cantidad acumulada de mercancías ingresadas bajo la posición arancelaria enumerada en el subpárrafo (c) estará libre de aranceles en cualquier año calendario aquí especificado, y no excederá la cantidad especificada a continuación para Estados Unidos en cada uno de dichos años:

Año	Cantidad (Tons. Métricas)
1	2,100,000
2	2,205,000
3	2,315,250
4	2,431,013
5	2,552,563
6	2,680,191
7	2,814,201
8	2,954,911
9	3,102,656
10	3,257,789
11	3,420,679
12	Ilimitado

Las cantidades ingresarán sobre una base de primero en llegar/primero servido.

(b) Los aranceles sobre mercancías ingresadas en cantidades acumuladas en exceso de las cantidades enumeradas en el subpárrafo (a) deberán ser eliminados de acuerdo con las disposiciones de la categoría de desgravación N en el párrafo 3(e) de las Notas Generales de Colombia al Anexo 2.3.

(c) Los subpárrafos (a) y (b) aplican a la siguiente posición arancelaria del AACOL:10059011».

Fruto de dicho análisis la Comisión de Libre Comercio interpretó en la Decisión Núm 3 del 8 de noviembre de 2017 que *«Teniendo en cuenta que históricamente las exportaciones de maíz amarillo dentado (dented yellow corn) de los Estados Unidos a Colombia han sido importadas conforme a la subpartida de AACOL 10059011, y que estas exportaciones sentaron los fundamentos para las negociaciones entre las partes, el maíz amarillo dentado (dented yellow corn) originario está incluido en el contingente arancelario establecido en el párrafo 14 del Apéndice I de la Lista de Colombia del Anexo 2.3. del Acuerdo y continuará recibiendo el trato preferencial previsto independientemente de su clasificación arancelaria» (Se subraya).*



A partir de la anterior interpretación, la DIAN emitió el Memorando 000337 del 14 de noviembre de 2017, dirigido a diferentes funcionarios y dependencias de la DIAN, en el que después de transcribir la decisión número tres, concluyó:

«En consecuencia, el maíz amarillo dentado ingresado al territorio aduanero colombiano, en el marco del APC con Estados Unidos, ha cumplido con los requisitos y las formalidades establecidas en la legislación aduanera vigente y corresponde efectivamente al negociado.

En consideración a lo anterior, se manifiesta que no es necesario tomar muestra de maíz amarillo dentado para análisis fisicoquímico, importado de los Estados Unidos; y en control posterior, se requiere que a partir de la fecha no se adelante ninguna investigación por la presunta errada clasificación arancelaria de maíz amarillo dentado, originario de Estados Unidos de América, y lo que se encuentre en curso o pendiente de proferir actos administrativos, proceder a su respectivo archivo. [...]».

Como ha sido expuesto por la Sala¹⁵, conforme al artículo 3. ° de la Resolución 457 de 2008 de la DIAN, el concepto de memorando se identifica con «la comunicación escrita de carácter interno, general o particular que se utiliza para solicitar un trabajo, **transmitir información, orientaciones y pautas a las dependencias en los niveles administrativos la DIAN**». Se resalta.

Al efecto, se advierte que las Direcciones de Gestión de Aduanas y de Gestión de Fiscalización (E) de la DIAN, a partir de la decisión número tres de la Comisión de Libre Comercio que, a su vez, se fundó en las disposiciones del párrafo 14 del apéndice I de la Lista de Colombia del Anexo 2.3. del APC, impartieron instrucciones a los funcionarios de la entidad de no adelantar controles sobre el ingreso al país del maíz amarillo dentado originario de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que los países miembros, en virtud del acuerdo internacional que suscribieron, acordaron que recibiría un trato preferencial con independencia de su clasificación arancelaria. Así, de lo dispuesto en el memorando, no se advierte que la administración haya modificado o variado las subpartidas arancelarias pactadas.

Bajo los anteriores lineamientos, se considera que la administración expidió el memorando en ejercicio de las funciones que tiene asignadas por el Decreto 4048 de 2008¹⁶, como es la de dar directrices sobre temas de comercio exterior, sin que la Sala pueda pronunciarse sobre las conclusiones contenidas en éste, que sería el único aspecto que podría analizar, pues ello implicaría abordar indefectiblemente el examen del Acuerdo de Promoción Comercial a efectos de verificar lo pactado por las partes en materia de controles, estudio que excede la competencia atribuida a esta jurisdicción.

Se precisa que no existe prueba de que el memorando demandado vulnere el principio de buena fe ni los métodos de interpretación de los tratados previstos en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en relación con el Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos, dado que su contenido se limita a reproducir lo dispuesto en la decisión previamente citada.

Adicionalmente, se advierte que la directriz contenida en el acto acusado se circunscribe los estudios sobre el maíz amarillo dentado a fines arancelarios, sin afectar las competencias de otras autoridades en materia de control sanitario, por lo que no implica un riesgo para la salubridad pública, ni desconoce el Decreto 4003 de 2004 y la Resolución 4506 de 2013, alegados por la demandante.

¹⁵ Sentencia del 15 de febrero de 2024, Exp. 24958, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.

¹⁶ Derogado por el artículo 84 del Decreto 1742 de 2020.



En ese contexto, los cargos de violación propuestos no están llamados a prosperar, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

La parte demandada solicita condenar en costas a la demandante por considerar que la demanda se presentó «con manifiesta carencia de fundamento legal», por lo que se encuentra en el supuesto del inciso segundo del artículo 188 del CPACA.

Sobre la condena en costas de que trata el artículo 188 CPACA, esta Sección¹⁷ ha considerado:

“la única previsión propia consagrada en el artículo 188 del CPACA sobre las costas, exonera de esa condena a los “procesos en los que se ventile un interés público”, salvo que (como agregó el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021). se verifique que la demanda se presentó “con manifiesta carencia de fundamento legal”, caso en que si impondría la condena en costas, aunque se haya ventilado un interés público en el proceso.

(...)

[S]i se verifica que la demanda se presentó «con manifiesta carencia de fundamento legal», se necesitaría señalar en qué circunstancias se considera que se está ante ese presupuesto habilitante de la imposición de la condena en costas. Para la Sala, esto ocurre cuando el actor omite expresar «con precisión y claridad» las pretensiones de su demanda, o deshonra su carga de exponer el concepto de violación de las normas conculcadas, o lo hace, pero formulando alegaciones vagas, genéricas o contradictorias, pues en todas esas situaciones se evidencia un ejercicio infundado del derecho de acción, contrario a las exigencias básicas que sobre la demanda hacen los ordinales 2.º y 4.º del artículo 162 del CPACA. Así mismo, cuando se constate que se ha promovido un desgaste innecesario del aparato judicial con la interposición de una demanda para cumplir con un ejercicio académico de una asignatura o plan de estudios de un programa de formación en derecho o cuando un mismo actor insiste de manera compulsiva en demandar nulidades que ya le han sido negadas.”

En ese contexto, la Sala no advierte que la demanda adolezca de una manifiesta falta de fundamento jurídico, en la medida en que de los hechos expuestos y del concepto de la violación se identifican de manera clara y precisa las normas presuntamente vulneradas, así como los fundamentos de la inconformidad.

En consecuencia, no hay lugar a la imposición de costas en el sub examine, por tratarse de un proceso en el que se debate un asunto de interés público.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

¹⁷ Sentencia del 23 de septiembre de 2025, Exp. 28292, CP. Wilson Ramos Girón.



FALLA

- 1.- **NEGAR** la solicitud de nulidad, por los cargos estudiados en esta providencia.
- 2.- Sin condena en costas, de conformidad con el artículo 188 [inc. 1°] del CPACA.
- 3.- Reconocer personería al abogado Jhon Haderth Restrepo Echavarría como apoderado de la DIAN, en los términos del poder conferido que obra en el índice 125 en Samai.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase. La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Aclara voto

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN

(Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Aclara voto